



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-613-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 11 de Junio de 2025

Referencia: Expediente N° 5981/2023 - Revocar el permiso de uso precario del inmueble otorgado a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz - Otorgar el permiso de uso precario a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne.-

VISTO: el Decreto-Ley N° 6769/1958 (y sus modificatorias), la Ordenanza General N° 38 (y sus modificatorias Nros. 7252 y 9025), los Decretos Nros. 2860/1992, 1232/2023 y 1794/2023, el Expediente N° 5981/2023; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3°, 3° bis y 4° de la Ordenanza General N° 38 (y sus modificatorias) dispone que el Departamento Ejecutivo puede disponer la ocupación, en carácter precario, de lotes, fracciones de terrenos baldíos y viviendas deshabitadas en los que se constate un estado de abandono y que, por razones de higiene o seguridad, afecten los intereses de la comunidad, hasta tanto el propietario regularice su situación respecto del inmueble en cuestión;

Que, virtud de ello, en el marco de los actuados del Visto, mediante el Decreto N° 1232, de fecha 16 de mayo de 2023, se dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en Avenida Avelino Rolón N° 1973, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 90e, Parcela 12a, Polígono 01001;

Que, posteriormente, mediante nota del día 10 de julio de 2023, la Rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz solicitó se articulen los medios para que dicha casa de estudios disponga de una sede en la ciudad de Boulogne;

Que el artículo 2° y 3° del Decreto N° 2860/1992, reglamentario de la citada Ordenanza General, prevé que la Municipalidad puede ceder la mera tenencia de tales bienes a, entre otras, entidades de bien público debidamente registradas;

Que, en este orden de ideas, a través del Decreto N° 1794, del 29 de agosto de 2023, se otorgó la tenencia precaria del inmueble citado a la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz;

Que obran en los actuados del Visto constancias de inspecciones oculares efectuadas por parte de la Dirección General de Fiscalización de Obras, dependiente de la Agencia de Control de San Isidro, así como también material fotográfico y testimonios de vecinos quienes dan cuenta del deterioro del inmueble entregado y de su estado de abandono, señalando que no se desarrolla en él ningún tipo de actividad;

Que, por otra parte, a través de una nota de fecha 6 de mayo del corriente, el Presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne, puso de manifiesto la necesidad de que la institución cuente con una sede para poder realizar las actividades propias del organismo;

Que, la Dirección General de Entidades Civiles y Culto, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, certificó que esta institución se encuentra debidamente inscripta en el R.U.E. (Registro Único de Entidades);

Que, analizada la cuestión, la Secretaría de Gobierno propicia la revocación del permiso otorgado a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, y la cesión del mismo inmueble a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne, con el objeto de que desarrolle las actividades propias de su objeto institucional, y propuso el monto de la multa a abonar ante la eventual demora en la entrega del bien ante una revocación;

Que es importante destacar que el otorgamiento del permiso precario a la Universidad estuvo motivado por la expectativa de que el inmueble sería utilizado como sede en beneficio de la comunidad sanisidrense, en el marco de una colaboración institucional;

Que verificada la ausencia de uso efectivo, el mantenimiento del permiso en tales condiciones sería irrazonable, pues, amén del incumplimiento, implicaría mantener a cargo de un tercero una tolerancia de uso que no cumple la función pública esperada ni aporta un beneficio concreto a la comunidad;

Que, en virtud del tiempo transcurrido desde la emisión del Decreto N° 1794/2023, así como de las constancias obrantes en los actuados referenciados, corresponde concluir que la mencionada casa de estudios no ha cumplido con el destino para el cual se le otorgó el permiso precario de uso del inmueble, configurándose una situación fáctica incompatible con el interés público que fundamentó la ocupación preventiva del bien y la concesión del permiso;

Que, en dicho sentido, calificada doctrina ha expresado que *"el acto de otorgamiento del permiso que no constituye un derecho perfecto ni derecho subjetivo, ni produce efecto de cosa juzgada, resulta sustancialmente revocable por la propia administración, sin derecho a indemnización alguna, cuando lo juzgue pertinente y se invoque para ello una justa causa."* (Miguel Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo V, Abeledo Perrot, 1998, pág. 402; "Permiso Especial de Uso de Bienes del Dominio Público- Régimen Jurídico de la Precariedad", Abeledo Perrot, pág. 34)";

Que, a su vez, la doctrina ha señalado que los permisos de uso se caracterizan por su precariedad, esto es, por la prerrogativa que conserva la autoridad otorgante de revocarlos en tanto lo juzgue necesario para satisfacer los requerimientos del interés público, sin que tal extinción de lugar a una indemnización: *"Tal circunstancia pone en entredicho la presencia de un verdadero derecho subjetivo (al goce del uso especial) en cabeza del beneficiario del permiso, ya que este sabe ab initio, que recibe un título del cual puede ser despojado en cualquier momento a partir de una decisión unilateral de la autoridad competente que así lo disponga, sin resarcimiento alguno"* ("La precariedad en los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1992, ps 21/27);

Que, en el ámbito de la jurisprudencia provincial, se ha establecido que *"El permiso de uso es esencialmente unilateral, siendo en el fondo una "tolerancia" que la administración admite en ejercicio del poder de policía sobre la cosa pública. En cuanto a la facultad de revocarlo, señala poder hacerlo, utilizando una facultad discrecional aunque es requerido que ello responda a una razón plausible y no a mero arbitrio, requiriéndose un mínimo de justicia. Si la revocación se funda en una modificación de las circunstancias de hecho existentes al momento de dictarse el acto originario, ella es razonable y la revocación legítima"* (Municipalidad de Azul c/Lopez, Jose A. s/Desalojo. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul - Sala I. Fecha: 28-12-2005. Cita: IJ-XI-386);

Que, sumado a ello, otros tribunales provinciales han sostenido, respecto a la naturaleza de los permisos precarios de uso, que los mismos son *"...de naturaleza precario, que se caracteriza por las notas de inestabilidad y debilidad y que además no crea ni importa transferir derecho alguno, ni público ni privado, en beneficio de quien lo detenta, en tanto solo constituye una tolerancia del poder administrador para la realización de ciertas actividades por parte del cocontratante beneficiario"* (Gonzalez Neris Milciades c. Municipalidad de General Pueyrredon s. Amparo. Tribunal: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Fecha: 19-08-2008);

Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido en sentido concordante respecto de la autorización de uso como “tolerancia”, esencialmente revocable, puntualizando: *"Esta tolerancia pone de relieve la naturaleza de la atribución emergente para el permisionario caracterizada por su inestabilidad y debilidad, que se diferencia del derecho más firme y con mayor garantía que surge de la concesión de uso"* (conf. causa B. 58.216, "Mateo", sent. de 25-VI-2003);

Que, acompañando dicha tesitura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos 311:2117, expresó que “...*el carácter precario del permiso y la circunstancia de responder, en el caso, en razón de su objeto, al ejercicio de facultades discrecionales de la Administración, obstan a que los derechos que de él se deriven se incorporen definitivamente al patrimonio de su titular y, por tal motivo, quedan privados de la protección del art. 17 de la Constitución Nacional. La subsistencia de tales prerrogativas está subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o conveniencia que permitieron su nacimiento y puedan ser extinguidas en cualquier momento sin generar derecho a reparación alguna (confr. doctrina de Fallos 258:299; 264:314; 265:349; 270:188 y otros)*”;

Que, a mayor abundamiento, el artículo 7º del Decreto N° 2860/1992 prevé que la Municipalidad podrá disponer, en cualquier tiempo y sin expresión de motivo, la revocación del derecho otorgado al mero tenedor, previendo un plazo de intimación de veinticuatro horas (24hs) a efectos de que el citado inmueble en cuestión sea puesto a disposición de la Comuna;

Que la Asesoría Legal municipal tomó la intervención de su competencia, manifestando que resulta conveniente instruirle a la Agencia de Control de San Isidro para que adopte las medidas que considere oportunas, con el fin de preservar el inmueble contra cualquier posible intrusión, hasta su efectiva entrega;

Que la presente medida se enmarca en la decisión de este Departamento Ejecutivo de hacer prevalecer el interés público, tal como se expone en los considerandos precedentes, traducándose en la necesidad de evitar el deterioro del inmueble en cuestión y los riesgos asociados a su abandono, así como en otorgarle un uso de evidente interés comunitario, consistente en el funcionamiento de una entidad de bien público relevante de la localidad de Boulogne;

Por ello, en ejercicio de las funciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º: Revocar el permiso de uso precario del inmueble ubicado en la Avenida Avelino Rolón N° 1.973 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como Circunscripción VI, sección D, Manzana 90e, Parcela 12a, Polígono 01001, Cuenta Tributaria N° 642.272, otorgado a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (CUIT: 30-71519933-1) mediante Decreto N° 1794, de fecha 29 de agosto de 2023, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden.-

ARTÍCULO 2º.- Notificar el presente Decreto y hacer saber a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz que el día 27 de junio del corriente, a las 10:00hs, se llevará adelante la diligencia de constatación del estado del inmueble e inventario, debiendo disponer de todo lo necesario para efectivizar la entrega del inmueble a la Municipalidad, libre de bienes de su propiedad y de ocupantes. La Agencia de Control de San Isidro se encuentra autorizada a practicar la diligencia con anterioridad al 27 de junio, a solicitud de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz.-

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Agencia de Control de San Isidro a que lleve a cabo todas las acciones que entienda pertinentes a efectos de resguardar el inmueble hasta la efectiva entrega del mismo, labrando las actas de estilo.-

ARTÍCULO 4º.- Otorgar el permiso de uso precario del inmueble ubicado en la Avenida Avelino Rolón N° 1.973 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como Circunscripción VI, sección D, Manzana 90e, Parcela 12a, Polígono 01001, Cuenta Tributaria N° 642.272, a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne (CUIT: 30-71147072-3), en los términos de la Ordenanza General N° 38 (y

sus modificatorias) y el Decreto Reglamentario N° 2860/1992, con el objeto de que desarrolle las actividades propias de su objeto institucional.-

ARTÍCULO 5°.- El tenedor mencionado en el artículo 4° deberá preservar el inmueble cedido y las edificaciones, infraestructuras e instalaciones que allí se encuentren, tomando a su cargo el gasto que conlleve su adecuado mantenimiento durante su ocupación. A tales efectos, se autoriza a la Agencia de Control de San Isidro a suscribir los instrumentos necesarios para hacer efectivo el permiso otorgado por el presente Decreto.-

ARTÍCULO 6°.- Establecer que, en caso de que el permisionario mencionado en el artículo 4° no restituya en tiempo y forma el inmueble a la Municipalidad de San Isidro ante una eventual revocación, deberá abonar una multa equivalente a sesenta y ocho (68) Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), conforme publicación diaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por cada veinticuatro (24) horas o fracción mayor de doce (12) horas.-

ARTÍCULO 8°.- Notificar el presente Decreto a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne.-

ARTÍCULO 9°. Poner en conocimiento del dictado del presente Decreto a la Agencia de Control de San Isidro, a la Agencia de Recaudación de San Isidro y a la Dirección General de Regularización Dominial.-

ARTÍCULO 10°.- El presente es Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 11°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.06.10 17:50:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.11 12:54:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro